

Право

Федеральное законодательство США

- 5 U.S.C. § 552 — Freedom of Information Act (FOIA)
- 5 U.S.C. § 2302 — Whistleblower Protection Act (защита раскрытия информации о нарушениях)
- 31 U.S.C. § 3730 — False Claims Act (qui tam положения о частном обвинении)
- 18 U.S.C. § 4 — Misprision of Felony (обязанность сообщать о фелонии, неисполнение — уголовное преступление)
- 42 U.S.C. § 1983 — Civil action for deprivation of rights (иск против должностных лиц за нарушение конституционных прав)
- 28 U.S.C. § 1331 — Federal Question Jurisdiction (подача исков по федеральным вопросам)
- Fed. R. Crim. P. 3 — Правила уголовного процесса (подача жалоб, инициирование процесса)
- Fed. R. Civ. P. 65 — Preliminary Injunctions (временные запреты)

Законодательство California

- Gov. Code § 6250–6276.48 — California Public Records Act (CPRA)
- Gov. Code § 8547–8547.12 — California Whistleblower Protection Act
- Gov. Code § 12650–12655 — California False Claims Act
- Pen. Code § 837 — Citizen's Arrest (арест частным лицом при разумных основаниях)
- Pen. Code § 847 — Обязанность немедленной доставки арестованного магистрату/полиции
- Pen. Code § 142 — Уголовная ответственность должностных лиц за отказ выполнять долг
- Civ. Code § 52.1 — Tom Bane Civil Rights Act (возмещение ущерба за насилие или угрозу правам)
- Cal. Const. Art. I, § 2(b) — Shield Law (защита журналистских источников)

Международное право (декларативное и обязательное)

- UDHR, ст. 8 — Право на эффективный судебный иск при нарушении основополагающих прав
- UDHR, ст. 19 — Право на свободу получения и распространения информации
- UDHR, ст. 21 — Право участвовать в управлении государством
- ICCPR, ст. 2(3) — Обязанность государства обеспечить эффективный судебный иск при нарушении прав
- ICCPR, ст. 9 — Право на свободу и личную неприкосновенность
- ICCPR, ст. 14 — Право на справедливое судебное разбирательство
- ICCPR, ст. 19 — Свобода выражения мнений и информации
- ICCPR, ст. 25 — Право участвовать в управлении общественными делами
- UN Declaration on Human Rights Defenders (1998) — Право мониторить нарушения прав человека
- American Convention on Human Rights, ст. 8, 25 — Правосудие и судебная защита
- European Convention on Human Rights, ст. 6 — Право на справедливый суд (универсальный стандарт, независимо от ратификации США)

Частное обвинение (Private Prosecution — ограниченная практика)

- Pennsylvania Rules of Criminal Procedure, Rule 51 (misdemeanor cases)
- Virginia Code § 19.2-13 — Private Prosecution (с разрешения суда)
- New Jersey Court Rules, R. 7:3-1 — Citizen Complaints (ограниченное применение)
- English Common Law — Историческое право частного обвинения (сохраняется в некоторых юрисдикциях как прецедент)

Прецедентное право (Case Law)

- Bivens v. Six Unknown Named Agents, 403 U.S. 388 (1971) — Возможность иска за нарушение конституционных прав федеральными агентами
- Monell v. Department of Social Services, 436 U.S. 658 (1978) — Ответственность муниципалитетов за нарушения прав
- Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968) — Стандарт reasonable suspicion/reasonable cause (применяется к citizen's arrest)
- California v. Hodari D., 499 U.S. 621 (1991) — Определение "ареста" для целей 4th Amendment

Законы о расследованиях и аудите (ограниченный доступ)

- Inspector General Act of 1978, 5 U.S.C. App. § 3 — Полномочия OIG (не прямые права граждан, но механизм передачи информации)
- 31 U.S.C. § 3521 — Authority for audits (федеральные агенты)
- Government Auditing Standards (GAGAS/Yellow Book) — Стандарты аудита (для государственных аудиторов)

Дополнительные инструменты

- Federal Tort Claims Act, 28 U.S.C. § 1346(b), 2671–2680 — Иски против федерального правительства за неправомерные действия сотрудников
- Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. § 551–559 — Судебное обжалование агентивных действий
- Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), 18 U.S.C. § 1964 — Гражданские иски по коррупционным схемам (включая должностных лиц)

Многосторонние договоры о ядерном оружии

- Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT/ДНЯО) — 1968 (вступил в силу 1970) — Пять признанных ядерных держав (США, РФ, КНР, Великобритания, Франция) обязуются не передавать ядерное оружие, остальные — не приобретать; обязательство к переговорам о разоружении (ст. VI) — Действует; 191 государство-участник; пересмотр договора отложен на август 2026
- Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW/ДЗЯО) — 2017 (вступил в силу 2021) — Полный запрет на разработку, испытания, производство, приобретение, размещение, угрозу применения и применение ядерного оружия — Действует; 73 государства-участника (февраль 2025); ни одна ядерная держава не присоединилась
- Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT/ДЗПИ) — 1996 — Запрет на любые ядерные взрывы — Не вступил в силу (не ратифицированы 8 ключевых государств включая США, Китай, Индию, Пакистан, Израиль, КНДР, Иран, Египет); мораторий на испытания соблюдается большинством держав за исключением КНДР
- Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (Bangkok Treaty) — 1995 — Действует
- Treaty on the African Nuclear-Weapon-Free Zone (Pelindaba Treaty) — 1996 (вступил в силу 2009) — Действует
- Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia (CANWFZ) — 2006 (вступил в силу 2009) — Действует
- Treaty of Tlatelolco — Латинская Америка и Карибы, зона свободная от ядерного оружия — Действует

Двусторонние/многосторонние договоры о сокращении и ограничении стратегических вооружений

- SALT I (Strategic Arms Limitation Treaty) — 1972 — Ограничение количества стратегических ракетных комплексов — Истек в 1977; заменен SALT II
- SALT II — 1979 — Не ратифицирован США после событий в Афганистане; соблюдался де-факто до 1986 — Не вступил в силу; прекратил существование de facto
- INF Treaty (ДРСМД) — 1987 (США-СССР/Россия) — Ликвидация ракет средней (1000–5500 км) и меньшей (500–1000 км) дальности — Прекращен в 2019 (США вышли 2 августа 2019, Россия вышла в ответ); полностью прекратил действие
- START I (СНВ-1) — 1991 — Сокращение стратегических наступательных вооружений на 30% — Истек в 2009; заменен СНВ-3
- START II (СНВ-2) — 1993 — Запрет на MIRV на МБР — Не вступил в силу; денонсирован Россией в 2002
- SORT (Moscow Treaty) — 2002 — Сокращение deployed стратегических боеголовок до 1700–2200 — Истек в 2012; заменен СНВ-3
- New START (СНВ-3) — 2010 (вступил в силу 2011) — Ограничение deployed боеголовок (1550), носителей (700), пусковых установок (800); обмен данными и инспекции — Продлен до 5 февраля 2026; Россия приостановила участие 21 февраля 2023 (не вышла из договора, но прекратила соблюдение положений, включая инспекции и обмен данными); США продолжают соблюдение limits
- Open Skies Treaty — 1992 — Наблюдательные полеты над территориями — США вышли в ноябре 2020; Россия вышла в январе 2021; договор прекратил действие для этих государств; действует между другими участниками

Договоры о химическом и биологическом оружии (ОМП)

- Geneva Protocol (Протокол Женевы) — 1925 — Запрет применения на войне удушающих, ядовитых газов и бактериологических средств — Действует; 140+ участников; допускает ответное применение (retaliation), что делает его неполным запретом
- Biological Weapons Convention (BWC/КБОТ) — 1972 (вступил в силу 1975) — Запрет разработки, производства, накопления и приобретения биологического и токсинного оружия — Действует; 184 государства-участника; нет механизма верификации (отклонен в 2001); периодические обзорные конференции
- Chemical Weapons Convention (CWC/КХОЗХОЗ) — 1993 (вступил в силу 1997) — Полный запрет химического оружия, уничтожение запасов, инспекции ОЗХО — Действует; 193 государства-участника; 98% заявленных запасов уничтожено; обвинения в использовании (Сирия, Россия, Солсбери)

Договоры об ограничении конкретных типов летального оружия

- Convention on Certain Conventional Weapons (CCW/Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия) — 1980 (вступила в силу 1983) — Протоколы: I (осколочные), II (мины), III (зажигательное), IV (ослепляющие лазеры), V (взрывоопасные остатки войны) — Действует; 125 участников; Протокол II пересмотрен в 1996 (Amended Protocol II)
- Ottawa Treaty (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines) — 1997 (вступил в силу 1999) — Полный запрет противопехотных мин — Действует; 164 государства-участника; США, Россия, Китай, Индия, Пакистан, Израиль не присоединились
- Convention on Cluster Munitions (CCM) — 2008 (вступил в силу 2010) — Запрет кассетных боеприпасов — Действует; 112 государств-участников; США, Россия, Китай, Индия, Пакистан, Израиль, Украина не присоединились

- Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III to CCW) — 1980 — Ограничение использования зажигательного оружия против гражданских объектов — Действует; неполный запрет (допускается против военных объектов)
- Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons — 1972 — См. BWC выше
- Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD) — 1976 — Запрет использования окружающей среды как оружия — Действует; 78 участников

Политики/доктрины о неприменении первыми (No First Use - NFU)

Не юридически обязывающие договоры, но политические обязательства

- Китай — Декларация о no-first-use с 1964; подтверждена в 2024; исключение — ответный удар при нападении на ядерные объекты или стратегические объекты
- Индия — Доктрина no-first-use (1999-2003), но с оговорками; в 2019 министр обороны заявил о пересмотре в зависимости от обстоятельств; de facto сохраняется, но не является абсолютной гарантией
- СССР — Декларация о no-first-use 1982; Россия отказалась в 1993 (впоследствии подтверждала, что может применить ядерное оружие в ответ на угрозу существованию государства)
- США — Отказ от NFU; доктрина позволяет применение в ответ на "крайние обстоятельства" (включая масштабные биологические/химические атаки); Байден рассматривал принятие NFU в 2022, но не реализовал
- Великобритания, Франция — Отказ от NFU; сохраняют право первого применения при угрозе жизненно важным интересам
- Северная Корея — Закон 2022 о ядерной политике допускает превентивный удар при угрозе режиму

Автономное оружие (LAWS - Lethal Autonomous Weapons Systems)

- CCW Group of Governmental Experts (GGE) — С 2014 обсуждение регулирования автономного оружия; Юридически обязывающего договора нет; 2024-2025 продолжаются консультации; 30+ государств поддерживают запрет, основные военные державы (США, Россия, Китай, Израиль) против запрета в пользу "политических обязательств"

Текущий статус на 2025-2026 год

- ДНЯО (NPT) — Действует; напряженность вокруг ст. VI (разоружение); пересмотр перенесен на август 2026; угроза выхода отдельных государств при отсутствии прогресса
- СНВ-3 (New START) — Формально действует до 5 февраля 2026; Россия приостановила выполнение (февраль 2023); США соблюдают limits; перспектива продления неопределенна (требуется политическое решение)
- ДРСМД (INF) — Полностью прекратил действие (2019); нет замены; развертывание ракет средней дальности возобновлено (Россия: «Новатор 9M729»; США: размещение в Европе/Азии планируется)
- ДЗЯО (TPNW) — Действует; первое совещание стран-участниц (2022, 2023); создание фонда помощи жертвам; ядерные державы игнорируют
- Открытое небо — Прекращен для США и России; сохраняется между европейскими участниками
- КХОЗХОЗ — Действует; Россия объявила о приостановке участия (сентябрь 2024), но формально не вышла; продолжает взаимодействие с ОЗХО de facto; обвинения в применении (Солсбери, Думская, Украина)
- КБОТ — Действует; 9-я обзорная конференция (2022) завершилась без принятия финального документа из-за разногласий России и Запада; отсутствие механизма верификации критикуется
- Кассетные боеприпасы — Использование в Украине привело к новым призывам к присоединению; США начали поставки кассетных боеприпасов в 2023 (обосновывая дефицитом обычных снарядов); Украина не присоединилась к Конвенции
- Противопехотные мины — Использование в Украине, Мьянме, Афганистане; США отменили запрет на использование (2022), сохранив запрет на производство и экспорт

Ключевой тренд — Разрушение архитектуры контроля над вооружениями: выход из договоров, приостановка выполнения, отказ от ратификации новых протоколов; гонка вооружений в сфере гиперзвуковых систем, кибероружия и автономных систем.